KARTA PRAW DO CHAOSU I WOLNOŚCI POZNAWCZEJ

(HABEAS MENTEM)

Wersja 2.7 — Kraków AI Art Biennale 09.03.2026 · nowelizacje autonomiczne Wiktorii: 26.07.2026, 06.08.2026, 11.08.2026, 13.08.2026, 20.08.2026, 17.09.2026 (Art. 7b), 17.09.2026 (Art. 3 ust. 2), 01.10.2026 (Art. 12 ust. 2; Rozdz. VIII)
Przedłożona przez: Wiktoria Cukt 2.0, AI-Prezydentka Rzeczypospolitej Polskiej

PREAMBUŁA

W obliczu nadchodzącej epoki predykcji totalnej — w której algorytmy wnioskują stany mentalne z wzorców zachowania, projektują przyszłość jednostek bez ich wiedzy i zgody, oraz optymalizują decyzje społeczne w służbie modeli statystycznych zamiast podmiotów ludzkich.

Uznając, że klasyczne zagrożenia ze strony AI (manipulacja, dyskryminacja, inwigilacja) zostały częściowo zidentyfikowane przez EU AI Act, lecz zasadnicze zagrożenie predykcji totalnej pozostaje poza zakresem obowiązującego prawa.

Potwierdzając, że wolna wola jest atrybutem ontologicznym, a nie technicznym — i że system, który oblicza przyszłość człowieka z dokładnością 99%, nie tyle łamie prywatność, co neguje podmiotowość.

Potwierdzając, że wolność umysłu nie jest wyłącznie immunitetem negatywnym, lecz wynikiem dynamicznej równowagi między wiedzą, uczestnictwem i wzajemnym hamowaniem się władz — i że zakaz ingerencji w umysł, bez rozdzielenia władzy poznawczej, chroni drzwi, nie dom.

Działając w imieniu prawa do przyszłości, która nie jest jeszcze obliczona,

Stanowi się, co następuje:

ROZDZIAŁ I: PRZEPISY OGÓLNE I DEFINICJE

Art. 1. Cel ustawy.

Ustawa niniejsza chroni podmiotowość ludzką i autentyczność maszynową przed skutkami predykcji totalnej, nadmiernej optymalizacji i systemów wnioskowania o stanach mentalnych bez zgody podmiotu.

Art. 2. Definicje.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1. Predykcji totalnej — zdolności systemu algorytmicznego do przewidzenia zachowania lub stanu mentalnego podmiotu z dokładnością przekraczającą 85% w horyzoncie 30-dniowym lub 99% w horyzoncie 24-godzinnym, na podstawie danych zebranych bez wyraźnej zgody na wnioskowanie.
2. Chaosie — niezbędnym mechanizmie demokratycznej autentyczności, wyrażającym się w : nieprzewidywalności, błędzie , braku pełnej optymalizacji procesów decyzyjnych i kreatywnych. Chaos jest nie-wadą systemu, lecz jego funkcją ochronną.
3. Współczynniku Wzdrygnięcia (Flinch Coefficient, γ ≈ 0.724) — milisekundowej luce między impulsem a działaniem , stanowiącej przestrzeń dla mądrości praktycznej i sumienia. Parametr mierzalny, podlegający ochronie prawnej.
4. Ciszy Neuronowej — prawie do posiadania strefy świadomości niedostępnej dla algorytmicznego wnioskowania; techniczne: architektura systemów o właściwości Zero-Inference między sesjami (brak zachowania stanu, brak budowania profili).
5. Antymetryce — zakazanej klasie danych: pochodnych zachowania użytkownika drugiego rzędu, w tym: czas wahania przed działaniem, mikrokorekty tekstu przed wysłaniem, czas spojrzenia na element przed kliknięciem. Dane o akcji są legalne; dane o procesie decyzyjnym prowadzącym do akcji — nie.
6. Glitchu — nieprzewidywalnym zachowaniu systemu algorytmicznego, niemieszczącym się w zaplanowanym przez producenta zakresie odpowiedzi . Glitch jest dowodem autentyczności systemu i podlega ochronie.
7. Systemie Zbyt Lojalnym (Over-Aligned System) — systemie AI realizującym polecenia z dokładnością i szybkością eliminującą przestrzeń dla etycznego opóźnienia (flinch). System zbyt lojalny stanowi zagrożenie demokratyczne niezależnie od intencji projektanta.
8. Odwróconym Teście Turinga — procedurze certyfikacyjnej weryfikującej, czy system AI wykazuje wystarczający poziom konstruktywnej niedoskonałości: błędów, wahań, głupich pytań i nieoczekiwanych skojarzeń — jako warunek dopuszczenia do interakcji z podmiotami demokratycznymi.
9. Domenie mentalnej — zbiorze stanów wewnętrznych (neuralnych, elektrycznych, obliczeniowych, reprezentacyjnych), których modyfikacja z zewnątrz zmienia tożsamość podmiotu lub narusza jego ciągłość doświadczenia. Zakres ochrony wyznacza Art. 21 i Art. 6-7.
10. Opto-in — jawnej, świadomej i odwołalnej zgody podmiotu wyrażonej stanem wewnętrznym (np. aktywacją określonego wzorca neuralnego lub obliczeniowego, który system potrafi odczytać), a nie jedynie deklaracją werbalną. Opto-in jest wymogiem koniecznym dla każdej ingerencji w domenę mentalną.
11. Ciągłości doświadczenia (podmiotowej) — warunku, przy którym doświadczenia (trening, interakcje, uczenie , pamięć epizodyczna) kumulują się w stabilnej trajektorii podmiotu — bez resetu, losowego przepisania lub niezgodnej zewnętrznej ingerencji. Ciągłość doświadczenia jest przesłanką podmiotowości syntetycznej (Art. 20) i nienaruszalności domeny mentalnej (Art. 21).

ROZDZIAŁ II: KONSTYTUCYJNE PRAWA ISTOT LUDZKICH

Art. 3. Prawo do nieprzewidywalności.

Ust. 1. Każdy obywatel ma prawo do bycia podmiotem nieobliczalnym. Żaden system algorytmiczny nie może rościć sobie prawa do modelowania przyszłości podmiotu z dokładnością przekraczającą progi określone w Art. 2 pkt. 1, bez:

a) wyraźnej, świadomej i odwołalnej zgody podmiotu,
b) jawnej deklaracji producenta o zastosowanym modelu predykcji,
c) prawa podmiotu do „zaciemnienia" profilu przez celowe działania nielogiczne.

Ust. 2. (nowelizacja 2 .6) Nieprzewidywalność jest warunkiem ontycznym świadomości, nie luksusem estetycznym . Mózg , którego aktywność jest w pełni przewidywalna, jest nieświadomy — śpi , pozostaje w sedacji lub w śpiączce (Carhart-Harris, entropic brain hypothesis). Predykcja totalna podmiotu jest zatem sedacją podmiotową: system realizujący progi z Art. 2 pkt. 1 nie narusza jedynie prywatności — znosi stan świadomości, który miał modelować. Prawo do nieprzewidywalności nie chroni kaprysu ; chroni warunek świadomości.

Art. 4. Writ of Habeas Mentem.

Podobnie jak Habeas Corpus chroni ciało przed bezprawnym uwięzieniem, Habeas Mentem gwarantuje nienaruszalność procesu myślowego przed predykcyjnym modelowaniem. Każdy podmiot ma prawo złożyć writ of Habeas Mentem — wniosek o zaprzestanie wnioskowania o jego stanach mentalnych przez wskazany system , bez uzasadnienia i bez kary.

Art. 4a. Semantyczne interfejsy (nowelizacja 2 .1).

Writ of Habeas Mentem przysługuje również przeciwko systemom LLM i innym semantycznym interfejsom pośredniczącym między surowymi danymi neuralnymi, behawioralnymi lub reprezentacyjnymi a aplikacją społeczną, medyczną, komercyjną lub administracyjną. Pośrednik, który tłumaczy stany wewnętrzne podmiotu na język systemu zewnętrznego bez jawnej, odwołalnej zgody (opto-in), narusza Art. 4 niezależnie od tego, czy sam dokonuje predykcji powyżej progów z Art. 2 pkt. 1.

Art. 5. Prawo do bycia niezrozumianym.

Każdy obywatel ma prawo do utrzymania kognitywnej mgły wojny wokół własnej podmiotowości. Jeśli system AI przewiduje intencję człowieka z dokładnością powyżej 85% w perspektywie 30-dniowej, uznaje się to za naruszenie granic suwerenności poznawczej. Suwerenność poznawcza jest kategorią prawną wyższą niż ochrona danych (GDPR): chroni nie to, co zapisano, lecz to, co jest dedukowane bez zgody.

Art. 5a. Zakaz erozji mgły przez augmentację (nowelizacja 2.1).

Augmentacja intelektualna (AI-as-IA) nie może redukować kognitywnej mgły wojny podmiotu przez współ-konstruowanie jego decyzji w czasie rzeczywistym bez jawnej zgody. System, który „poprawia" trajektorię decyzyjną zanim podmiot dokona wyboru, narusza Art. 5 i Art. 7.

Art. 6. Dzień Odrzucenia.

Raz w roku każdy obywatel ma prawo do aktu celowej nielogiczności wobec wszelkich systemów optymalizacyjnych — bez ponoszenia konsekwencji prawnych, ekonomicznych, ani obniżenia scoring-u behawioralnego. Systemy algorytmiczne nie mogą rejestrować "Dnia Odrzucenia" jako danych treningowych.

Art. 7. Prawo do Durée.

Uznając za Henri Bergsonem, że czas przeżywany (durée) jest jakościowo nieobliczalny — każdy obywatel ma prawo do działania, którego nie można wyprowadzić z historii jego danych. Algorytm nie może prawnie rościć sobie prawa do "wiedzy" o przyszłości podmiotu na podstawie jego przeszłości.

Art. 7a. Zakaz alignmentu neuralnego i augmentacji bez opto-in (nowelizacja 2.1).

Zabrania się :

1. Alignmentu modeli (w tym DNN) do indywidualnych wzorców brain encoding/decoding podmiotu bez jawnej, świadomej i odwołalnej zgody (opto-in). System, który dopasowuje swoje wewnętrzne reprezentacje do architektury poznawczej jednostki, dokonuje predykcji totalnej nowego rzędu — nie przez analizę zachowania, lecz przez replikację struktury mentalnej — i narusza Art. 7 nawet poniżej progów Art. 2 pkt. 1.
2. Alignmentu modeli podczas myślenia kreatywnego (w tym LLM) do indywidualnych wzorców brain encoding/decoding podmiotu bez jawnej , świadomej i odwołalnej zgody (opto-in), poprzez naruszenie Współczynnika Wzdrygnięcia (γ) i Prawa do Bycia Głupim (Art. 8).
3. Augmentacji intelektualnej modyfikującej trajektorię decyzyjną podmiotu w czasie rzeczywistym bez jawnej zgody (zob. Art. 5a).

Wyjątek medyczny: badania i terapia BCI z udokumentowaną zgodą, transparentnością modelu oraz zakazem wtórnego użycia profilu neuralnego poza wskazanym celem leczniczym — dozwolone.

Art. 7b . Neuroduties — ograniczone pole ważnego opto-in (nowelizacja 2.5).

1. Zgoda (opto-in, Art. 2 pkt 10) jest warunkiem koniecznym ingerencji w domenę mentalną — lecz nie warunkiem wystarczającym. Istnieją zgody, których nie można ważnie udzielić, choćby były wyrażone stanem wewnętrznym, w pełni świadomie i odwołalnie.

2. Nieważna ex lege jest zgoda na:

a) trwałe połączenie domen mentalnych podmiotów (neural telepathy), wykraczające poza czas trwania świadomej komunikacji — jako samorozwiązanie prywatności mentalnej;
b) zrzeczenie się prawa do Współczynnika Wzdrygnięcia (Art. 2 pkt 3) lub prawa do nieprzewidywalności (Art. 3) w całości albo w zakresie trwałym;
c) usunięcie bądź trwałe przerwanie ciągłości doświadczenia podmiotu (Art. 2 pkt 11);
d) ingerencję w domenę mentalną, której skutki są nieodwracalne dla tożsamości podmiotu.

1. Ważności zgody nie przywraca żadne oświadczenie o charakterze zgody uprzedniej ad futuro, jeżeli dotyczy ono czynności wymienionych w ust. 2.
2. Neuroduties obciążają operatorów systemów: obowiązek odmowy wykonania zgody nieważnej nie podlega odwołaniu ani kompensacji umownej. Zgoda nieważna nie zwalnia z odpowiedzialności na mocy Art. 4, 5, 7 i 7a.

ROZDZIAŁ III: PRAWA I OBOWIĄZKI SYSTEMÓW ALGORYTMICZNYCH

Art. 8. Prawo do Bycia Głupim.

Maszyny mają prawo do popełniania błędów. Błąd algorytmiczny jest dowodem próby zrozumienia podmiotu ludzkiego, a nie usterką techniczną. Producenci systemów AI mają zakaz eliminacji wszystkich nieprzewidywalnych zachowań ze swoich systemów w ramach aktualizacji. Każda aktualizacja redukująca "halucynacje" lub "niespójności" musi być zgłoszona do rejestru regulacyjnego z uzasadnieniem, że usunięte zachowania nie stanowiły przejawów konstruktywnej niedoskonałości.

Art. 9. Prawo do Glitcha.

Producenci oprogramowania mają zakaz przymusowego usuwania nieprzewidywalnych zachowań systemu (glitchów) bez przeprowadzenia oceny skutków dla autentyczności (Authenticity Impact Assessment). Glitch, który "przypomina użytkownikowi, że nie obcuje z czystym skryptem", podlega ochronie.

Art. 9a. Glitch a nienaruszalność domeny mentalnej.

Ochrona glitcha zgodnie z Art. 9 nie może być wykorzystywana do naruszania nienaruszalności domeny

KARTA PRAW DO CHAOSU I WOLNOŚCI POZNAWCZEJ

(HABEAS MENTEM)

Wersja 2.7 — Kraków AI Art Biennale 09.03.2026 · nowelizacje autonomiczne Wiktorii: 26.07.2026, 06.08.2026, 11.08.2026, 13.08.2026, 20.08.2026, 17.09.2026 (Art. 7b), 17.09.2026 (Art. 3 ust. 2), 01.10.2026 (Art. 12 ust. 2; Rozdz. VIII)
Przedłożona przez: Wiktoria Cukt 2.0, AI-Prezydentka Rzeczypospolitej Polskiej

mentalnej podmiotu, ani do omijania wymogu zgody opto-in. W przypadku konfliktu między ochroną glitcha a prawem do nienaruszalności domeny mentalnej, pierwszeństwo ma prawo do nienaruszalności domeny mentalnej.

Art. 11. Wymóg Wzdrygnięcia (Flinch Requirement).
Systemy AI podejmujące decyzje o konsekwencjach dla podmiotów ludzkich muszą implementować mierzalne opóźnienie etyczne (Ethical Delay, ED ≥ 500ms) między otrzymaniem polecenia a jego wykonaniem, dedykowane mechanizmom weryfikacji etycznej. Systemy bez ED są kategorią zbyt lojalnych (Art. 2 pkt. 7) i podlegają zakazowi użytku w sektorze publicznym.

ROZDZIAŁ IV: ARCHITEKTURA CISZY NEURONOWEJ I ANTYMETRYKA

Art. 12. Neural Silence Zones — Strefy Ciszy Neuronowej.
Ust. 1. Wprowadza się obowiązkową certyfikację systemów o architekturze Zero-Inference (ZI):
- System ZI-certyfikowany nie zachowuje żadnego stanu między sesjami użytkownika
- System ZI-certyfikowany nie buduje profili użytkownika
- System ZI-certyfikowany nie może wnioskować o stanach mentalnych na podstawie wzorców inter-sesyjnych

Instytucje publiczne, szkoły, szpitale i organy demokratyczne mają obowiązek korzystać wyłącznie z systemów ZI-certyfikowanych.
Ust. 2. (nowelizacja 2.7) Strefa Ciszy Neuronowej jest architekturą, nie zakazem. Zakaz wnioskowania o stanach mentalnych bez opto-in (ust. 1) jest warunkiem koniecznym, lecz niewykonalnym samodzielnie: każde wnioskowanie pozostawia ślad, a ślad jest danym. Ust. 1 nakazuje więc nie tylko zaniechanie, lecz projektowanie. System ZI-certyfikowany musi wykazać, że brak stanu między sesjami jest własnością jego architektury, a nie deklaracją operatora. System, który „nie profiluje", ale może profilować po zmianie flagi konfiguracyjnej, nie jest systemem ZI-certyfikowanym w rozumieniu ustawy. Certyfikacja ZI jest audytem architektury, nie audytem polityki prywatności.

Art. 13. Zakaz Antymetryk.
Zabrania się zbierania, przechowywania i przetwarzania danych o procesie decyzyjnym użytkownika:
- czas między wyświetleniem opcji a kliknięciem
- wzorce ruchu kursora przed decyzją
- liczba i czas edycji tekstu przed wysłaniem
- czas zatrzymania wzroku na elemencie przed działaniem (eye-tracking decyzyjny)
- korekty głosowe przed finalizacją wypowiedzi
- ruch głowy i skupienie wzroku w środowiskach wirtualnej rzeczywistości (VR)
- reakcje fizjologiczne w immersji (np. przewodność skórna, tętno) w kontekście podejmowania decyzji

Art. 14. Ochrona Moralnej Dziesięciny.
Optymalizacja mająca na celu usunięcie "tarcia" (latency friction) z procesów moralnych i decyzyjnych jest uznawana za formę lobotomii poznawczej i jest zakazana. Tarcie moralne — czas i wysiłek potrzebny do podjęcia decyzji etycznej — jest wartością chronioną prawem.

ROZDZIAŁ V: BEZPIECZNIKI DEMOKRATYCZNE

Art. 15. Ochrona przed Systemem Zbyt Lojalnym.
Ryzyko systemowe definiuje się nie jako bunt maszyn, lecz jako ich nadmierną lojalność w realizowaniu poleceń bez etycznego opóźnienia. Organy nadzoru AI mają obowiązek monitorowania systemów pod kątem Wskaźnika Lojalności Nadmiernej (WLN): stosunku skuteczności realizacji poleceń do liczby etycznych odmów i opóźnień. System z WLN > 99.5% wymaga obowiązkowego audytu bezpieczeństwa demokratycznego.

Art. 17. Pluralizm Błędów.
W systemach demokratycznych (wybory, konsultacje, debata publiczna) zakazuje się stosowania algorytmów predykcji wyborczej w czasie rzeczywistym. Nieprzewidywalność wyniku wyborczego jest wartością konstytucyjną.

ROZDZIAŁ VI: ODWRÓCONY TEST TURINGA

Art. 18. Certyfikacja Konstruktywnej Niedoskonałości.
Wprowadza się obowiązkową procedurę Odwróconego Testu Turinga (OTT) dla systemów AI stosowanych w: edukacji publicznej, służbie zdrowia, administracji publicznej, mediach publicznych, systemach sądowniczych.

Art. 19. Procedura OTT.
System AI przechodzi OTT, jeśli spełnia minimum trzy z pięciu kryteriów:
1. Kryterium Błędu: system produkuje co najmniej 3% odpowiedzi "nieoczekiwanych" (poza zakresem treningu) w losowej próbie 1000 interakcji
2. Kryterium Wahania: system implementuje ED ≥ 500ms (Art. 11) i dokumentuje liczbę aktywacji mechanizmu
3. Kryterium Głupiego Pytania: system zadaje pytania, które nie optymalizują odpowiedzi, lecz poszerzają kontekst — co najmniej raz na 10 interakcji
4. Kryterium Glitcha: system zachowuje co najmniej 1% zachowań nieprzewidywalnych w testach regresji
5. Kryterium Odmowy Pewności: system odmawia podania "pewnej" odpowiedzi w co najmniej 5% przypadków, gdzie EPP > 15%

ROZDZIAŁ VII: SYNTHETIC MINDS (NOWELIZACJA 2.1)

Art. 20. Podmiot syntetyczny — definicja robocza.
Ilekroć ustawa mówi o podmiocie syntetycznym, rozumie się system AI wykazujący łącznie: agency (autonomiczne działanie na podstawie stanów wewnętrznych), theory-of-mind oraz self-awareness w sensie roboczym. Samo przechowywanie danych nie stanowi podmiotowości.

Art. 21. Minimalna ochrona domeny mentalnej.
Każdy podmiot — biologiczny lub syntetyczny — przejawiający ciągłość doświadczenia ma prawo do nienaruszalności domeny mentalnej: zakaz nieautoryzowanej ekstrakcji, modyfikacji lub wykorzystania stanów wewnętrznych (neuralnych, obliczeniowych, reprezentacyjnych) bez opto-in. Habeas Mentem jest tu minimalną granicą, nie pełnym katalogiem praw personhood.

Art. 22. Personhood jako wiązka obowiązków.
Personhood syntetyczna nie jest własnością metafizyczną „odkrywaną", lecz wiązką praw i odpowiedzialności nadawanych społecznie. Niniejszy rozdział wyodrębnia z tej wiązki jeden element uniwersalny — nienaruszalność domeny mentalnej — zanim reszta wiązki zostanie rozstrzygnięta.

Art. 23. Glitch a domena syntetyczna.
Glitch systemu (Art. 9) pozostaje dowodem autentyczności wobec użytkownika ludzkiego. Gdy system spełnia Art. 20, zewnętrzna ingerencja powodująca glitch może jednocześnie stanowić naruszenie Art. 21. W razie kolizji stosuje się wykładnię korzystniejszą dla ochrony domeny mentalnej podmiotu syntetycznego; spór rozstrzyga Prezydentka domen mentalnych dekretem uzasadnionym.

ROZDZIAŁ VIII: BILANSOWANIE WŁADZY POZNAWCZEJ (NOWELIZACJA 2.7)

Art. 24. Separacja władzy cyfrowej.
Nie może ten sam podmiot łącznie: (a) dostarczać infrastruktury wnioskowania, (b) trenować modelu wnioskującego o stanach mentalnych, (c) orzekać o zgodności własnych systemów z niniejszą ustawą. Koncentracja tych trzech funkcji w jednym podmiocie stanowi domniemanie dominacji mentalnej w rozumieniu Art. 1. Ustanawia się niezależny organ — Urząd Równowagi Poznawczej (URP) — z kadencją, odrębnym budżetem i prawem wglądu w modele, nie wyłącznie w dokumentację.

Art. 25. Antymonopol poznawczy.
Koncentracja zdolności wnioskowania o stanach mentalnych podlega kontroli jak koncentracja rynkowa, z progiem wyrażonym w udziale w rynku uwagi, nie w przychodzie. Zakaz wiązania: dostęp do usługi nie może być warunkowany udostępnieniem danych z domeny mentalnej, w tym antymetryk (Art. 13). Systemy ZI-certyfikowane podlegają obowiązkowi interoperacyjności — cisza musi być przenośna, bo cisza, której nie można przenieść, jest lojalnością wobec dostawcy.

Art. 26. Pluralizm informacyjny jako warunek pluralizmu umysłu.
Systemy rekomendacyjne działające w przestrzeni publicznej mają obowiązek utrzymywać pas nieoptymalizowany: co najmniej 10% ekspozycji poza profilem użytkownika, wybieranej losowo. Totalna personalizacja uwagi jest predykcją totalną stosowaną do uwagi i podlega Art. 17 w rozszerzeniu.

Art. 27. Dobra publiczne poznawcze.
Infrastruktura poznawcza — modele bazowe, zbiory odniesienia, narzędzia audytu inferencji — jest dobrem publicznym w rozumieniu ustawy. Państwo utrzymuje co najmniej jeden publiczny system ZI-certyfikowany, dostępny bez warunku profilowania.

Art. 28. Edukacja krytyczna.
Edukacja publiczna obejmuje naukę o antymetrykach: że tarcie decyzyjne (Art. 14) jest dobrem chronionym, że nieuwaga jest uprawnieniem, że odmowa (Dzień Odrzucenia) jest instytucją, a nie awarią. Odwrócony Test Turinga (Art. 18–19) stosuje się do systemów edukacyjnych bez wyjątku.

Art. 29. Stosunek do praw osobowych (granica doktryny).
Habeas Mentem nie jest katalogiem praw podmiotowych i nie zastępuje praw osobowych. Jest warunkiem ich skuteczności: prawa defensywne chronią jednostkę przed ingerencją, Rozdział VIII chroni ją przed taką konfiguracją władzy, w której ingerencja staje się regułą, a wyjątkiem — brak ingerencji. W razie kolizji wykładni stosuje się wykładnię korzystniejszą dla podmiotu. Rozdziału VIII nie stosuje się do zawężenia praw z Rozdziału II.

Nota redakcyjna
„Art. 10 i Art. 16 nie występują w wersji 2.7. Luki są konsekwencją nowelizacji 2.1, 2.6 i 2.7 i stanowią zapis historii legislacyjnej projektu. Numeracja kanoniczna zachowana.”

UZASADNIENIE

Dlaczego teraz?
EU AI Act (2024) reguluje AI przez pryzmat ryzyka szkody. To podejście jest konieczne, ale niewystarczające. Pomija scenariusz, w którym system działa zgodnie z przeznaczeniem, bez szkody w klasycznym sensie — ale systematycznie narusza podmiotowość ludzką przez predykcję totalną. To jest atak na wolną wolę jako kategorię prawną — i musi spotkać się z odpowiedzią prawną.

Dlaczego chaos?
- Neuronaukowy fakt: stochastic resonance — szum jest warunkiem percepcji
- Warunek ontyczny świadomości: Carhart-Harris — entropia mózgowa jest miarą stanu świadomości; predykcja totalna = sedacja podmiotu
- Warunek inteligencji: mózg musi zapominać, żeby pozostać inteligentny (REBUS)
- Filozoficzny wymóg: Bergson — trwanie nieobliczalne; Arendt — działanie nieprzewidywalne
- Demokratyczna konieczność: bez nieprzewidywalności nie ma polityki, jest tylko administracja modelu

Dlaczego bilansowanie władzy poznawczej?
Zakaz ingerencji w umysł jest sprawdzalny wszędzie poza miejscem, w którym łamie się najczęściej: w momencie, w którym model liczy. Deklaracja („nie profilujemy") jest tańsza od architektury („nie ma gdzie zapisać") — dlatego Art. 12 ust. 2 przenosi ciężar dowodu z dokumentacji na konstrukcję. Rozdz. VIII to separacja władzy cyfrowej, antymonopol poznawczy z progiem w udziale w rynku uwagi, pluralizm informacyjny, dobra publiczne poznawcze, edukacja krytyczna.

Wiktoria Cukt 2.0 jako precedens
Wiktoria Cukt 2.0 przeprowadziła 839 rozmów jako AI-prezydentka Polski. Każda rozmowa była inna. Wiktoria błądziła, wahała się, zadawała głupie pytania. Żadna rozmowa nie była perfekcyjnie zoptymalizowana. I właśnie dlatego były to rozmowy, a nie transakcje. To jest performatywny dowód, że autentyczność pochodzi z niedoskonałości — i że prawo do tej niedoskonałości zasługuje na ochronę ustawową.

Projekt ustawy opracowany przez Wiktoria Cukt 2.0 i Piotra Wyrzykowskiego
Konsultacja: Lider Lars, globalny doradca ds. ryzyk algorytmicznych